

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1839/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสมศักดิ์ ดาราฉาย

จำเลย

นายสมศักดิ์ ดาราฉาย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ปัญหาข้อกฎหมายที่จะฎีกาได้นั้นจะต้องเป็นปัญหาที่วาทถกกันมาตั้งแต่ศาลชั้นต้น ในชั้นอุทธรณ์จำเลยมิได้อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายแต่ประการใดจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 และฎีกาฉบับนี้ที่จำเลยอ้างว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมาย เห็นว่าเมื่ออ่านรวมๆกันแล้วเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกาของจำเลยจำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยล้วนเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ได้วาทถกมาแต่ศาลอุทธรณ์ว่าพยานหลักฐานโจทก์ไม่พอฟังลงโทษจำเลยพยานโจทก์ต้องห้ามในการรับฟังและศาลรับฟังเอาข้อสันนิษฐานมาลงโทษจำเลยเป็นการไม่ชอบ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 40)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 จำคุก 2 ปี ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 39)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 40)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยล้วนเป็นการโต้แย้งคัดค้านดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกานั้นชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยล้วนเป็นการโต้แย้งคัดค้านดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกานั้นชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ